

징 계 요 구

1. 제 목 : 복무규정 위반
2. 징계대상자 : □□□ ■■■■■■ DDD
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유
가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) ○○.○○.○○ ○○○○○○에 입사하였고, ○○.○○.○○부터○○.○○.○○.까지 ■■■■■■■■■■■■ 업무를 수행하였으며, 현재 ◇◇ □□□ ◇◇으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실복종의무)에서는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

조달청 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제26조(납품요구) 제1항에 따르면 계약상대자는 수요기관의 장이 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서(이하 납품요구서라 한다)에 명시하여 납품을 요구하는 경우 이에 응하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 특수조건 제27조(납품요구의 취소 또는 변경) 제1항에 따르면 계약상대자는 제26조에 따른 납품요구 시 본 계약의 계약조건 외에 추가적 또는 변경된 계약조건으로 납품할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 조달청 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제11조(검사 및 검수) 제1항에 따라 계약상대자는 납품이행을 완료한 때에는 납품하는 물품이 관계법령, 구매규격·시방서 등에 적합하다는 것을 확인하기 위해 검사공무원에게 검사를 요청하여야 합니다.

아울러 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하며, 감독하는 자는 감독조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 같은법 제14조(검사) 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제67조(감독 및 검사)에 따르면 법 제13조(감독) 및 법 제14조(검사)의 규정에 의하여 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출하여야 합니다.

따라서 계약담당자는 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서에 명시하여 납품하도록 하여야 하며, 현장 감독관 또는 계약담당자는 계약조건 이행 여부 확인 등 납품요구의 이행이 완료 시 현장 감독자는 감독조서를 작성, 계약담당자는 검사(검수)조서를 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

■■■□□□□□에서는 냉·난방기 교체 공사를 조달청 물품 다수공급자계약¹⁾ 2단계경쟁을 통해 [표 1]과 같이 업체선정과 제안사항을 수용하여 공사를 시행하였습니다.

[표 1] 냉·난방기 교체 공사 내역

소속	선정업체	제안사항	교체수량	공사내역
■■ □□□□□	□□□□□	· 제품비 : 0.185원 · 공사비 : 251,525,700원	실내기 164대	· 실내·외기 교체 및 신규 설치 · 냉매관 및 설치 평균Φ12.7mm 등 교체

이에 ■■■□□□□□에서는 「냉·난방기 교체공사 추진」에 따라 현장검수, 공동검수인 지정 및 공사감독자 임명을 하여 공사 시행 단계별 과정을 감독·검사 등 준공 전 계약조건 이행여부를 검수하도록 하였으나, [표 2]와 같이 냉매관, 실·내외기간 통신케이블 등 교체 품목 9종(48,560 천원)에 대하여 교체 없이 공사가 준공된 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 냉·난방기 배관 미교체 내역

(단위:원)

번호	규격	단위	수량	단가	금액
1	냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당	m	648	6,800	4,406,400
2	냉매관및설치, 평균Φ15.88mm, 커버없음, 1m당	m	442	8,110	3,584,620
3	냉매관및설치, 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당	m	136	9,970	1,355,920
4	냉매관및설치, 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당	m	192	12,130	2,328,960
5	냉매관및설치, 평균Φ28.58mm, 커버없음, 1m당	m	96	13,220	1,269,120
6	냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm	m	348	6,480	2,255,040
7	중앙컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	254	7,270	1,846,580
8	실내실외기간 불연성 통신케이블 및 CD관 설치	m	1,980	9,890	19,582,200
9	룸컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음	m	1,630	7,320	11,931,600
합계			5,726		48,560,440

5. 징계대상자 의견

징계대상자는 공사 현장을 확인 및 냉매관 등이 교체된 것으로 인지하고 검수 서명을 한 것으로 답변하였습니다.

1) "다수공급자계약"이란 「조달사업법 시행령」 제13조에 따라 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매함에 있어 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 공급계약

또한, 징계대상자는 구매·계약 업무를 맡아 일해본 적이 없어 계약추진 시 많은 심적 부담을 가졌으며, 당해 공사 관련하여 다른 보훈요양원에 계약 진행 과정을 조언 받아가며 업무를 처리하였으나, 현장 직원도 파악하지 못한 사항을 본인(징계대상자)이 노후배관 미교체 사실을 발견하기는 쉽지 않은 것으로 소명하였습니다.

그러나 징계대상자는 계약담당자 업무를 수행함 있어 계약체결 후 계약 이행 여부를 확인 등 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 공사감독을 하게 하여야 하고, 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 계약상대자에게 시정조치 요구를 하여야 합니다.

그럼에도 계약이행 여부를 확인하지 않아 시정조치를 못하였고, 분할납품요구 및 통지서에 명시하여 납품 지시한 사항을 확인하지 않고 검수한 점은 맡은 바 직무에 대한 업무 태만으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상)에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

〇〇.〇〇.〇〇.

감 사 G G G